

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1170/2537

นาง อติสรา เจริญศิริวัฒน์
นาย บุญ เกิด หรือ บุญ กิตต์ ส . ตัน
สกุล

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1603, มาตรา 1620, มาตรา 1711
ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4)

ข้อความตามพินัยกรรม เอกสารหมาย จ.2 ระบุว่า ตั้งนางจรรยา ส.ตันสกุล ซึ่งเป็นมารดาของจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกและระบุให้อำนาจผู้จัดการมรดกจัดแบ่งทรัพย์สินมรดก ส่วนที่เหลืออีก1 ส่วน แก่ผู้อยู่ในสกุล ส.ตันสกุล ตามแต่ผู้จัดการมรดกจะเห็นสมควร โจทก์จึงมิได้เป็นผู้มีสิทธิได้รับมรดกตามพินัยกรรมและจำเลยมิได้เป็นผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดก โจทก์จึงไม่ใช่ผู้เสียหายที่จะมีอำนาจฟ้องจำเลยในความผิดเกี่ยวกับการยกมรดกทรัพย์สินมรดกได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของนายประสานส.ตันสกุล เจ้ามรดก ซึ่งเป็นบิดาโจทก์ได้โอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 158 ตำบลบางขุนพรหม อำเภอบางขุนพรหม (ดุสิต) กรุงเทพมหานครพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกของนายประสานราคาประมาณ100,000,000 บาท โดยโจทก์มีส่วนเป็นเจ้าของจำนวน 1.071

ส่วน คิดเป็นเงินประมาณ 14,000,000 บาทให้แก่บริษัทโรงแรม 88 จำกัด แล้ว
ยกยอกเอาเงินทั้งหมดที่ขายได้เป็นของตนเองแต่ผู้เดียวทำให้โจทก์และทายาทอื่น ๆ
ได้รับความเสียหาย เหตุเกิดที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร แขวงพระบรม
มหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานครขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 352, 353, 354

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่า คดีโจทก์ไม่มีมูลพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นลงชื่อรับรองให้ฎีกาใน
ข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบชั้นได้สวนมูลฟ้อง นาย
ประสาน ส.ตันสกุล ได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์ 1 ส่วนที่เหลือให้ผู้จัดการมรดกแบ่งปัน
ให้แก่ผู้ใช้นามสกุล "ส.ตันสกุล" ตามที่เห็นสมควร ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.2 ต่อ
มาศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งตั้งนางจรรยา ส.ตันสกุล เป็นผู้จัดการมรดกเมื่อวันที่ 15
พฤศจิกายน 2516 และวันที่ 28 มกราคม 2518 นางจรรยาได้โอนทรัพย์มรดกเป็น
ของตนและถึงแก่กรรมในปี 2533 การที่นางจรรยาได้จัดการโอนทรัพย์มรดกให้
โจทก์ในระหว่างที่เป็นผู้จัดการมรดกแสดงว่านางจรรยาไม่เห็นเป็นการสมควรที่จะ
แบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่โจทก์ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดในพินัยกรรม และ
จำเลยก็ไม่ได้เป็นผู้จัดการมรดกของนายประสาน ไม่มีหน้าที่แบ่งปันทรัพย์มรดกของ
นายประสานให้แก่โจทก์ โจทก์จึงไม่ใช่ผู้เสียหายที่จะมีอำนาจฟ้องจำเลยได้ตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4) กรณีจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกา
ข้ออื่นของโจทก์ต่อไปศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>